La lettera che V. M. Ci ha fatto tenere — a Vittorio Emanuele II sul matrimonio civile

PII IX PONTIFICIS MAXIMI ACTA · 1852-09-19 · Italian

La letlera, cbe V. M. Ci ha falto tenere in data 25 luglio ultimo in seguito d'altra da: Noi direttale, ha dato motivo di consolazione al Nostro cuo- re , riconoscendo in quella un' interpellaxione , che un Sovrano cattolico dirige ai Capo della Cbiesa sui gravissimo argumento dei progetto di legge sui matrimonii civili. Questa prova di rispetto verso k nostra SS- Religione, che V. M. Ci presenta, ben dimostra il retaggio glorioso, > che Le fu trasmeeao dagli augusti, suoi Ante- ' nati.; 1'amore. cio£ alia fede da quelli professa - ta, per, cui ahbiamo ferraa fiducia, che V. M.

; ; sapui «odservarne puro il deposito a beneficio

di tutti i suoi sudditi a fronte delia malvagit& dei tempi, che corrono.

Questa lettera Ci chiama ad eseguire i doveri dei— 1'Apostolico Nostro Ministero, dandole una ri- sposta franca e decisa ; e cid facciamo tanto piui volentieri, in quanto cbe V. M. Ci asskitra, che terra questa risposta in inolto conto. Senza en- trare a discutere il contenuto nei fogti dei Mi¬ nistri Regii che la M. V. Ci ha inviati, nei quali si pretehde di fare 1'apologia delia legge dei 9 aprile, iusieme al progetto deU'altra sui matri¬ monio civile, facendo derivare quest'ultima da- gl' impegni contratti nella pubblicazione delia prima, senza rimarcare, che quest' apologia si fa nei momento stesso, in cui pendono le trat- tative iniziate per la conciliazione dei diritti delia Cbiesa violati da quelle leggi senza qua- lifieare alouni principii , che in detti fogli si esternano evidentemente contrarii alia sana dot- trina delia Chiesa, Ci proponiamo soltanto di extorre colla brevita, cbe conviene ai limiti di una lettera, la dottrina Cattolica su tale argo- menlo. Da questa dottrina V. M. rilevertt quan¬ to oeeorre, affinche questo affare cos\ impor¬ tante sia messo in regola; la qual cosa tanto piik aiamo eonvinti di poter ottenere, in quanto che i suoi Ministri hanno dichiarato di noo con¬ sentire mai a fare una proposizione contraria ai precetti delia Religione qualunque sieno le opinieni prevalenti.

E detorna di fede easere stato elevato il matrimo¬ nio da N* S. G. C. alia dignit& di Sagrarnento,

ed e dottrina della Chiesa caltolica che il Sa¬ cramento non b una qualit& accidentale aggiun- ta al contratto, ma b di essenza al matrimonio stesso, cosicch6 1'unione coniugale tia i cristiaui non b legittima, ae non nel matrimonio Sacra¬ mento, fuori dei quale non vi 6 che un pretto concubinato. Una legge civile che, supponendo divisibile pei cattolici il Sacramento dal con¬ tratto di matrimonio, pretenda di regolarne Ia validit&, contraddice alia dottrina deila Chiesa, invade i diritti inalienabili della medesima, e pratica mente pari fica il concubinato al Sacra¬ mento dei matrimonio , sanzionando legittimo 1'uno come 1'altro.

Ne la dottrina della Chiesa sarebbe posta in salvo, n& bastantemente sarebbero garautiti i difitti della Chiesa stessa, ove venissero adottate nella discussione dei Senato le due condizioni accen- nate dai ministri della M. V.: 1* ci ob, che la legge tenga per validi i matrimonii regolarmen- te celebrati al cospetto deila Chiesa: 2* che quando siasi celebrato un matrimonio , che la Chiesa non riconosce per valido , la parte che pi& tardi vuole unitormarsi ai suoi precetti non sia tenuta di perseverare in una convivenza con- dannata dalla religione- Imperiocchb in quanto alia prima condizione, o s'intendooo per validi i matrimoni regolarmente celebrati avanti alia Chiesa , e in questo caso la disposizione della legge b superflua, che anzi sarebbe una vera usurpazione dei potere legittimo, se la legge civile pretendesse di conoscere e giudicare, se

il Sacramento dei matrimonio sia stato rego- larmente celebrato in faciem Ecclesiae ; o si vo- gliono intendere per validi avanti la medesima quei soli matrimonii contratti regolarmenle , cio& secondo le leggi civili, ed anche in questo caso si va a violare un diritto, che e di esclusiva competenza della Cbiesa.

Per la seconda condizione poi, lasciandosi ad una delle parti la liberti di non perseverare in una convivenza illecita, stante la nullit& dei matri¬ monio, perch& non celebrato innanzi la Chiesa, n& in conformitii alie sue leggi, si lascierebbe sussistere come legittima avanti al potere ci¬ vile una unione, che viene dalla religione con- dannata. Ambedue poi le condizioni non di- struggendo il supposto, dal qaale parte la leg- ge in tuite le sue disposizioni di separare cioe il Sacramento dal contratto, lasciano sussistere la opposizione di sopra ricordata tra Ia legge stessa e Ia dottrina della Cbiesa intorno al ma¬ trimonio.

Non vi & per tanto altro mezzo di conciliazione che, rilenendo Cesare quello che e suo , lasci alia Chiesa cid, che ad essa appartiene. 11 potere civile disponga pure degli effetti civili, che de- rivano dalle nozze, ma lasci alia Chiesa il re- golarne la validitk fra i cristiani. La legge ci¬ vile prenda le mosse dalla validitk, od invali¬ di^ dei matrimonio, come sara dalla Chiesa de¬ terminata , e partendo da questo fatto , che £ fuori della sua sfera il costituirlo, disponga al- lora degli effetti civili.

La lettera poi della M. V. Ci chiama a chiarire al- tre proposizioni, che abbiam rilevate dalla me* desima. E primieramente V. M. dice d'aver sa- puto da un canale,

che Elia deve credere uffi- ciale, che la proposta della suddetta legge non fu riguardala da Noi come ostile alia Chiesa. Abbiamo voluto su questo proposito pariare pri¬ ma della sua partenza da Roma coi ministro di V. M. conte Bertone, il quale Ci ba assicorato sulPonor suo, di avere scritto unicamente ai mi¬ nistri di V. M., che il Papa non poteva nulla opporre, se conservati al Sacramento tutti i suoi sacri diritti , e la Ubertit che gli compete , si fossero volute fare delle leggi riguardanti solo gli effetti civili dei matrimonio.

V. M. aggiunge, che queste stesse leggi, le quali sono in vigore presso certi Stati limitrofi al Re¬ gno dei Piemonte non hanno impedito alia S. Se¬ de di riguardarli con occbio di benevolenza e di amore. A questo risponderemo che la stessa S. Sede non si & mai acquietata sui fatti, che si citano, e sempre ba reclamato cootro queste leggi appena ne conobbe 1'esiatenza, conservan¬ dos i anche adesso ne'nostri archivii i doeumenti delle fatle rimostranze: ma queste proteste non hanno mai impedito, nfe impediscono di amare i cattolici di quelle nazioni, che furhno costrette a sottoporsi ali' esigenza di qdeste leggi. Do- vremo forse non amare i cattolici dei Regno di Y. M., quand'anche si trotasserp nelfardura ne- cessitit di subire questa legge ? Mai no! Diremo di piu; dovranno in Noi cessare rsentimenli

di carita verso la M. V. nel caso si trovasse trascioata (che Dio nol permetta mai) a san- zionarla ? La Nostra caritik si raddoppierebbe, e con zelo maggioire dirigeremmo piu fervide pre- ghiere a Dio, stipplicandolo a noo voler ritrarre la sua mano onnipotente dal capo di V. M. e a volerla soccorrere piu che mai coi lumi, e colle ispirazioni della sua grazia.

Intanp> perd non possiamo a meno, anzi sentiamo tutto il debito che Ci corre di prevenire il male per quanto da Noi dipende, e dicbiariamo a V. M. che, se Ia 8. Sede ba reclamato altra volta con- tro questa legge, oggi piu che mai 6 stretta dal dovere di ferio verso il Piemonte , e nei modi i pift solenni perch& appunto il ministero di V. M- invoca gli C6empi di altri Stati, dei quali funesti esempi incombe a Noi il dovere di impedire la riproduzione, ed anche perchfe, prooedendosi alio stabilimento di una tal legge in teropo che sono aperte le trattative per la conciliazione di altri affari, una tal circostanza potrebbe forse somministrare 1'occasione di far supporre che vi fosse una qualohe connivenza per parte della S. Sede. Ci sarebbe veramente penoso un tal passo, ma come esonerarcene avanti a Dio, che Ci affid6 il regime della Sua Chiesa , e la custodia de' suoi diritti ? Solo la M. V. potrebbe arrecarci questo grande conforto coi togtiercene {'occasione, ed una sola sua as- serzione in proposito compirebbe la consolazione che abbiamo provato neU'essersi a Noi diretta, e quanto piu sollecita 8?ri la sua risposta, tanto

Ci riuscirsk piu gradita, come quella che Ci sol* levei-4 da uo pensiero che assai affligge il Nostro cuore, ma che saremmo costretti di sentire nella sua piena ostensione, quando uno stretto do* vere di coscienza reclamasse da Noi quest'atto solenne.

Ora Ci resta di chiarire 1'equi voco in cui i V. M. circa 1'amministrazione della diocesi di Torino. E senza trattenerla soverchiamente su questo punto Noi le dimandiamo solo di avere la pa- zienza di leggere due Nostre lettere a Lei di- rette in data 7 settembre e 9 novembre 1849. Il suo ministro in Roma, conte Bertone ora in Torino, potri an che riferirle a questo proposito una Nostra riflessione a lui esternata, e cbe ora ripetiamo con tuita ingenuit^ a V. M. Insisten¬ do egli sulla nomina dell' amministratore della diocesi di Torino , facemmo ad esso osservare che il ministero piemontese essendosi reso re- sponsabile della riprovevole carcerazione e dei- 1'esiglio di monsig. Arcivescovo ha ottenuto un fine che non conosciamo se fosse nelle sue ve- dute, ha cio& ottenuto che il prelato abbia in- contrato la simpatia e il rispetto di una grande parte dei cattolicismo dimostratosi in tante ma* niere, per cui siamo stati oggi posti nelfim- possibilita di andare incontro ali' ammirazione dello stesso cattolicismo con privare monsig. Ar¬ civescovo deH'amministrazione della sua diocesi.

Finalmente rispondiamo aH'ultima osservazione che V. M. Ci esterna addebitando ad una parte dei Clero piemontese e pontificio, di far guerra al

suo Governo e di eccitare i sudditi alia rivolta contro di Lei e contro Ie sue leggi. Una tale as- serzione Gi sembrerebbe dei tutto inverosimile se noD ci fosse scritta da V. M., Ia quale as- sicura di averne in mano i documenti; ed in questo caso & fuori di dubbio che debbono es- ser puniti i rei nei debiti modi. Gi duole solo di non conoscere questi documenti per non sa- pere quali sieno i membri dei Clero che si sa- rebbero accinti alia pessima impresa di eccitare una rivoluzione nel Piemonte. Questa ignoranza Ci pone nella necessiti di non poterii punire ; se mai pero s'intendessero per eccitamento alia rivolta gli scritti che per parte dei Clero sono comparsi per opporsi al progetto di legge sui matrimonio, diremo che, prescindendo dai modi che qualcuno avesse potuto adoperare, il Clero ha fatto il suo dovere. Noi scrivemmo a V. M. che ia legge non & cattolica, e 6e la legge non 6 eattolica h obbligato il Clero di avvertire i fedeli anche a fronte dei pericolo che incorre- Maest&> noi Le parliamo anche a nome di G. C., dei quale siamo Vicario, quantunque indegni, e nel suo santo Nome Le diciamo di non san- zionare questa legge che e fertile di mille di- sordini.

La preghiamo poi di volere ordinare che sia messo un freno alia stampa che ribocca continuamente di bestemmie e d'immoralit&* 1 peccati che de- rivano dalla licenza di pariare e di scrivere sono senza numero. Deh! per pietb. che questi pec¬ cati non si rivcrsino mai sopra chi, avendone

il potere, non ne impedisse la cagione ! V. Jf. si lamenta dei Clero, ma questo Clero i stato sempre in

questi ultimi anni avvilito, bersa- gliato, calunniato , deriso da quasi tutti i fogli che si slampano nel Piemonte. Non si potreb- bero ridire tutte le villanie e le rabbiose in- vettive scagliate e cbe si scagliano centro que¬ sto Clero. Cd ora perchi esso si accinge a di- fendere la veriti, e la puriti della fede dovri questo Clero forse incontrare la disgrazia della M. V. ? Noi non possiamo persuadercene, e Ci abbandoniamo volentieri alia speranza di vedere dalla M. V. sostenuti i diritti della Chiesa, pro- tetti li suoi ministri, e liberato il suo popolo dal pericolo di sottostare a certe leggi cbe seco portano 1' impronta della decadenza della reli¬ gione e della moraliti negli Stati.

Pieni di questa fiducia alziamo al cielo le mani, pregando la Santissima Triniti a far discendere la benedizione apostolica sopra 1' augusta Sua Persona e tutta la reale Famiglia.

Datum Castri Gandulphi die 19 septembris 1852.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume II. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1858. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.